



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/199/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

צ. לב השקעות ונכסים בע"מ
באמצעות ב"כ: עו"ד וייס יגאל
הברזל 3, תל אביב
טל': 0523404116 פקס: 036449184
דוא"ל: puri@efratpuri.co.il

התובעת:

נגד

1. נציגות הבית המשותף ברחוב הברזל 3, תל אביב
טכנו רצף בע"מ
2. באמצעות ב"כ: עו"ד פורי רחמים
הרכבת 58, תל אביב
טל': 0522906967 פקס: 035100221
דוא"ל: eweiss10@bezeqint.net

הנתבעות:

פסק דין

1. תביעה שהגישה בעלים של דירה בבית משותף המורה חיוב נציגות הבית המשותף למתן חשבונות ועיון בספרי ניהול הבית המשותף, וכן למתן צו מניעה האוסר על בעלים של דירה אחרת בבית המשותף לבצע פעולות פריקה וטעינה בשביל גישה לחניון הבית המשותף המהווה רכוש משותף.

העובדות הצריכות לעניין

2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב הברזל 3 בתל אביב יפו, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 637 בגוש 6638 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף מורכב ממבנה אחד וכולל 40 דירות, המשמשות חנויות ומשרדים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/199/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. התובעת, חברת צ. לב השקעות ונכסים בע"מ (להלן - "התובעת"), היא בעלים של דירה המצויה בקומה הראשונה בבית המשותף ששטחה 66.30 מ"ר, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 11. הדירה שימשה במועדים הרלוונטיים לכתב התביעה משרדו של בא כוח התובעת.
4. הנתבעת 1 היא נציגות הבית המשותף (להלן - "הנתבעת 1").
5. הנתבעת 2, חברת טכנו רצף בע"מ (להלן - "הנתבעת 2"), היא בעלים של דירה המצויה בקומת הקרקע בבית המשותף ששטחה 321.87 מ"ר, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 2. לדירה הצמדות מסוג חניה ששטחה 519.38 מ"ר ומחסן ששטחו 416.18 מ"ר המצויים בקומת המרתף. הבעלים של הנתבעת 2 משמש חבר נציגות הבית המשותף מזה שנים, לרבות במועדים הרלוונטיים לכתב התביעה.
6. בכתב התביעה עתרה התובעת כנגד הנתבעת 1 לסעד של מתן חשבונות (שאין בצדו סעד כספי), הכוללים פירוט ההוצאות בפועל בגין "ניהול ענייני הבית המשותף" ב-7 השנים שקדמו להגשת התביעה, וכן טבלה המפרטת השטח הרשום של כל דירה בבית המשותף, פירוט בעלי הזכויות בה, גובה החיוב של כל דירה בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, וכן סכום התשלום שנגבה בפועל. בנוסף, עתרה התובעת כנגד הנתבעת 1 לסעד של עיון בכל ספרי ניהול הבית המשותף. בתוך כך, הוסיפה התובעת וטענה, כי "לאחרונה התאפשר לתובעת לעיין בחלק מהמסמכים", למעט בפסק דין הנותן תוקף להסכם פשרה שנחתם בין הנתבעת 1 לבין בעלים של דירה אחרת בבית המשותף, יוסי סטרוגו (סעיף 26 לכתב התביעה), ובטבלה הכוללת פירוט כאמור (סעיף 28 לכתב התביעה). בהתייחס לנתבעת 2, עתרה התובעת למתן צו מניעה האוסר על הנתבעת לבצע פעולות פריקה וטעינה בשביל הגישה לחניון הבית המשותף המהווה רכוש משותף, מחמת הסגת גבול ושימוש שאינו סביר ברכוש המשותף. כנטען בכתב התביעה, עיקרה "עוסק בסכסוך ממושך בין עו"ד יגאל וייס [בא כוח התובעת] לבין הנתבעים. סכסוך ארוך שנים שעיקרו נובע מגביה בניגוד להוראות חוק המקרקעין של הוצאות ניהול הבית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/199/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשותף וממעשי הסגת גבול של הנתבעת 2 בדרכי הגישה, רכוש משותף, לחניות עו"ד יגאל וייס כמו גם לחניות שאר בעלי הזכויות במרתף הבית המשותף".

7. בכתב ההגנה הכחישו הנתבעות הנטען בכתב התביעה. לדידן, המדובר בתביעה טורדנית וקנטרנית שהוגשה בחוסר תום לב משווע במטרה להפעיל לחץ פסול ולהלך אימים על הנתבעת 1, נציגות הבית המשותף, על מנת שתמשוך התביעה הכספית שהגישה נגד התובעת בגין חוב שצברה משלא שילמה מלוא חלקה בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף בשנים 2016-2020 (תביעה שמספרה 5/1053/2020), וכן על הנתבעת 2, משבעליה משמש כאמור חבר נציגות הבית המשותף. עוד כנטען, יש לדחות טענות התובעת כנגד הנתבעת 1 בדבר פסול בהתנהלותה בניהול הרכוש המשותף ובגביית חלקם של בעלי הדירות בהוצאות ההחזקה, משאלה מתבררות בגדרה של התביעה הכספית המתנהלת בין הצדדים. לגופם של דברים, התובעת מודה בכתב התביעה כי הועמדו לעיונה כל החשבונות והמסמכים המבוקשים וכי בא כוחה עיין בהם בפועל. די באמור כדי לדחות הסעדים שהתבקשו ביחס לנתבעת 1. אשר לסעד שהתבקש בעניין הנתבעת 2, אף דינו דחיה, מחמת שיהוי רב, משלטענת התובעת פועלת הנתבעת 2 כאמור מזה למעלה מ-20 שנה. מכל מקום, המדובר אך בפריקת סחורה מטעם הנתבעת 2, "למשך זמן קצר מפעם לפעם, מבלי לגרום לשום הפרעה, ועל פי הרשאה של הנציגות, אשר ניתנה עבור כל המשתמשים בבנין", בליווי מפקח על ביצוע הפעילות מטעם הנתבעת 2, מבלי שמי מבעלי הדירות בבית המשותף והמחזיקים מטעמם הלינו על כך במרוצת כל השנים.

8. ביום 9.11.2022 התקיימה לפניי ישיבת קדם משפט. לאחר שנשמעו טענות הצדדים, ניתן בהסכמת הצדדים במעמד הדיון פסק דין חלקי, לפיו הנתבעת 1 תעמיד לעיון התובעת פסק הדין מיום 9.2.2016 בתביעה שמספרה 5/345/2015, כבקשת התובעת בכתב התביעה. אשר לסעד למתן חשבונות ועיון בספרי ניהול הבית המשותף, ולסעד למתן צו מניעה האוסר על הנתבעת 2 ביצוע פעולות פריקה וטעינה בשביל הגישה לחניון הבית המשותף, הוריתי בירורם על דרך של הבאת ראיות ושמיעתן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/199/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

9. התובעת הגישה תצהיר עדות ראשית של בא כוחה, עורך הדין יגאל וייס, אשר כאמור החזיק בדירה (משרד) שבבעלות התובעת בבית המשותף במועדים הרלוונטיים לכתב התביעה, במצורף לתיק מוצגים. הנתבעות הגישו תצהיר עדות ראשית מטעם ישי בר המשמש מנהל הבית המשותף מטעם חברת ניהול שעמה התקשרה נציגות הבית המשותף בהסכם למתן שירותי החזקה וניהול תפעולי של הרכוש המשותף בבית המשותף, וכן תצהיר עדות ראשית מטעם אריה סגל, בעלים ומנהל של הנתבעת 2, במצורף לתיק מוצגים.
10. ביום 19.2.2023 התקיימה לפניי ישיבה לשמיעת הראיות, במסגרתה נחקרו העדים מטעם הצדדים.
11. הצדדים הגישו כתבי הסיכומים, לרבות לאחר ארכה שניתנה בידי התובעת לבקשתה.

עיקרי טענות הצדדים

12. לטענת התובעת, דין התביעה להתקבל. בהתייחס לסעד למתן חשבונות ועיון בספרי ניהול הבית המשותף, נטען בפתח הדברים, כי מאז הקמת הבית המשותף "שמשו בנציגות אותם בעלי זכויות מועטים אשר השתלטו על הבית המשותף". כל ניסיונות התובעת לעיין במסמכי הנציגות עלו בתוהו, תוך שבאופן עיקש ועקבי סירבו חברי הנציגות להעמיד לעיון התובעת ספרי הנציגות, על מנת "לסדר לעצמם תשלום מופחת". כנטען, יש לדחות בעניין זה עדות חבר הנציגות, כמו גם אסופת המסמכים שהוגשו לתיק המוצגים מטעמה, משהנתבעת 1 לא העמידה לעיון התובעת ספרי ניהול הבית המשותף. אשר לסעד למתן צו מניעה האוסר על הנתבעת 2 לבצע פעולות פריקה וטעינה של סחורה בשביל הגישה לחניון הבית המשותף, הוכח כי הנתבעת מאפשרת לספקים מטעמה לעשות כן. זאת, בניגוד לדין משאין לאפשר ביצוע הפעולות האמורות בשטחי רכוש משותף שאינם מיועדים לפריקה ולטעינה של סחורה, אשר ממילא כי אינם קיימים בבית המשותף. עוד כנטען, הוכח כי פעולות כאמור עולות כדי הפרעה של ממש לתנועת כלי רכב בשביל הגישה לחניון



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/199/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הבית המשותף. בתוך כך, כנטען, יש לדחות טענת הנתבעת 2 לפיה לא מתאפשרת פריקה וטעינה של סחורה בשטח הייעודי לכך הצמוד לדירת הנתבעת, בשל גובהן של המשאיות, מששטח ייעודי זה משמש לחניית כלי רכב של עובדי הנתבעת 2. התובעת הוסיפה וטענה בכתב הסיכומים לעניין חלקה היחסי בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, לרבות שיטת החישוב השגויה, וכוונתה להגיש תביעה כספית כנגד הנתבעת 1 בשל גביית יתר.

13. לטענת הנתבעות, דין התביעה להידחות. כנטען, התביעה באה לעולם אך בשל התנהלות בא כוחה של התובעת, אשר החזיק (שוכר) במשרד התובעת בבית המשותף במשך כ-15 שנה, ונמנע מתשלום מלוא חלקו בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף. תכליתה, להלך אימים על חברי נציגות הבית המשותף, שעמם נמנה הבעלים של הנתבעת 2, למשוך התביעה הכספית שהוגשה נגד התובעת. בהתייחס לסעד למתן חשבונות ועיון בספרי ניהול הבית המשותף, יש לדחותו משאף לשיטת התובעת בכתב התביעה, היא קיבלה לידה מלוא מסמכים אלה, למעט שניים. האחד, פסק דין בתביעה שהגישה הנציגות נגד בעלים של דירה אחרת בבית המשותף, אשר נמסר בידי התובעת בהתאם לפסק דין חלקי שניתן במעמד הדיון; השני, חשבונות המפרטים שטח של כל דירה וסכום החיוב בהוצאות ההחזקה, אשר נמסרו בידי התובעת מספר פעמים קודם להגשת התביעה במסגרת דוחות נתוני חוזים, וצורפו אף לתיק המוצגים מטעם הנתבעות. בהתייחס לסעד למתן צו מניעה האוסר על הנתבעת 2 לבצע פעולות פריקה וטעינה של סחורה בשביל הגישה לחניון הבית המשותף, יש לדחותו משאין חולק כי מאז אכלוס הבית המשותף, לפני למעלה מ-20 שנה, הנתבעת 2 עושה שימוש "לסירוגין בלבד, ולמשך דקות ספורות בלבד בכל פעם, באחד מנתיבי שביל הכניסה לחניון, לשם פריקת משאיות אשר מביאות סחורה למחסן שלה, וזאת בפיקוח של עובד מטעמה". זאת, אך ביחס למשאיות שבשל גובהן הן אינן יכולות להיכנס לחניון ולשטח הייעודי הצמוד לדירת הנתבעת 2 לפריקה ולטעינה, ובהעדר מקום אחר ייעודי בבית המשותף לאפשר פריקה וטעינה של סחורות ממשאיות אלה. בבחינת שימוש רגיל וסביר בהינתן מאפייני הנכס שבבעלות הנתבעת 2, המשמש למסחר. התובעת ומי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/199/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מטעמה מעולם לא התלוננו על שימוש זה, למעט בא כוחה, ואף זאת אך לאחר שנמנע מתשלום חלקו בהוצאות ההחזקה. התובעת לא הוכיחה כי נגרמה לה פגיעה או הפרעה בשל שימוש כאמור.

14. אפנה, אפוא, לדיון ולהכרעה בתביעה.

דיון והכרעה

15. שתיים הן המחלוקות שלפניי, האחת, עניינה מתן חשבונות ועיון בספרי ניהול הבית המשותף, השניה, עניינה פריקה וטעינה של סחורה בשביל גישה לחניון הבית המשותף המהווה רכוש משותף. אדרש להן כסדרן.

מתן חשבונות ועיון בספרי ניהול הבית המשותף

16. זכות העיון בספרי ניהול הבית המשותף מוסדרת בהוראת סעיף 16(ג) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, לפיה כל "בעל דירה רשאי בכל עת סבירה לעיין בפנקס ההכנסות וההוצאות, בחשבונות, בקבלות ובמסמכים הנוגעים להם ובדין וחשבון הכספי", וכן בהוראת סעיף 71(א) לחוק המקרקעין, לפיה "החלטה של בעלי הדירות שנתקבלה בהתאם לתקנון ונרשמה בספר ההחלטות תחייב כל בעל דירה, בין שהיה בעל דירה בשעת קבלת ההחלטה ובין שהיה לבעל דירה אחרי קבלתה; ספר ההחלטות יהיה פתוח לעיון בכל עת סבירה לכל בעל דירה".

17. מכוחן של הוראות דין אלה עומדת לכל בעל דירה בבית משותף הזכות לעיין בספרי נציגות הבית המשותף. תכליתה, להבטיח שקיפות מלאה בהתנהלות המוסדות שהופקדו על ניהול הבית המשותף, ולאפשר לכל בעל דירה לעמוד על התנהלות מוסדות אלה, לבדוק ולבקר תקינות פועלם, כמו גם מתן אפשרות לכל בעל דירה חדש המבקש להתחקות אחר פועלם של מוסדות הבית המשותף וההחלטות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/199/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שהתקבלו בעניינו של הבית המשותף במרוצת השנים. זכות העיון כוללת זכות צילום, אשר בעל דירה מבקש העיון יישא בעלותו.

18. יובהר, כי למפקח על רישום מקרקעין הסמכות לדון בסכסוך שעניינו עיון במסמכי ניהול הבית המשותף מכוח הוראות הדין דלעיל, כקבוע בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין. המפקח אינו מוסמך לדון בתובענה למתן חשבונות, בשים לב כי לכתחילה אין חולק בדבר זכות התובעת וזכאותה לקבל לעיונה כל ספרי ניהול הבית המשותף מכוח הוראות הדין דלעיל (לעניין הסמכות לדון בתובענה למתן חשבונות, ראו גם: ת"א (מחוזי י-ם) 73734-01-18 סיקס איי אינטראקטיב בע"מ נ' שיק, פורסם ב"נבו" (24.5.2022)).

19. כנטען בכתב התביעה, הנתבעת 1 העמידה לעיון התובעת ספרי ניהול הבית המשותף, למעט פסק דין בתביעה שהגישה הנציגות נגד בעלים של דירה אחרת בבית המשותף, וטבלה המפרטת השטח הרשום של כל דירה בבית המשותף, פירוט בעלי הזכויות בה, גובה החיוב של כל דירה בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, וכן סכום התשלום שנגבה בפועל.

20. אין חולק כי בהתאם לפסק הדין החלקי מיום 9.11.2022, אשר ניתן בהסכמת הנתבעת 1, לפנים משורת הדין, העבירה הנתבעת 1 לתובעת פסק הדין המבוקש.

21. אשר לטבלה המבוקשת, מהימנה על ידי עדות העד ישי בר מטעם הנתבעת 1, המשמש מנהל הבית המשותף מטעם חברת ניהול, לפיה הוא העביר לבא כוח התובעת הטבלה והמסמכים הדרושים במענה לפניותיו בעבר, עובר להגשת התביעה, כמצורף פעם נוספת לתיק המוצגים. עיון במוצג א לתצהיר עדותו הראשית העלה כי בגדרו דוחות "נתוני חוזים" ביחס לכל הדירות בבית המשותף, הכוללים פרטי הדירות על הצמדוניהן, שטח הדירה במ"ר וחלקה היחסי בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף. בחקירתו הנגדית, לשאלת בא כוח התובעת היכן מצויים פרטי בעל הזכויות, שטח הדירה וחלקו בהוצאות החזקה, שב העד בר והפנה ל"דוח נתוני חוזים", בפרטו לאמור: "דוח נתוני חוזים. דף 1 מתוך 28 שורה ראשונה ה-1.11.2013. חניה רגילה, מחיר מחירון, מחיר בסיסי, מחיר מוערך, תדירות רבעונית. אנחנו מוציאים חיוב רבעוני. שורה חמישית דף 1. קומה 1-1.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/199/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

משרד. שטח משרד 304 מ"ר. חיוב 80.07 מ"ר. השטח שלו מחולק לכמה חלקים, בגלל זה יש פה שורות. יש קומה 2- שטח 315.53 מ"ר שטח ברוטו לחיוב 83.02 מ"ר" (פרוטוקול דיון מיום 19.2.2023, עמוד 7 שורות 3-13). פירוט כאמור גולל העד אף ביחס לדירה אחרת בבית המשותף, הדירה שבבעלות הנתבעת 2, במענה לחקירת בא כוח התובעת (שם, עמוד 8 שורות 2-11). בא כוח התובעת, אשר העיד מטעמה, אישר בעדותו קבלת דוחות נתוני חוזים, אך לדידו "הדוח הוא חלקי. אין בו את השטח, אין בו כמה כל אחד מחויב ואין בו מה כל אחד ישלם." (שם, עמוד 3 שורות 21-24). הנני לדחות טענת התובעת, משעיון בדוחות אלה העלה כי בגדרם הפרטים המבוקשים ביחס לדירות בבית המשותף. לשם המחשה, ביחס לדירה שבבעלות התובעת בבית המשותף, כולל דוח נתוני חוזים את פרטי שטח הדירה (78.23 מ"ר), היותה משרד, הקומה שבה מצויה הדירה בבית המשותף (ראשונה), היותה מוחזקת על ידי בא כוח התובעת, תקופות החיוב, השטח לחיוב (78.23 מ"ר), סכום החיוב (חלקה בהוצאות החזקה וניהול הרכוש המשותף), שטחי הצמדות מסוג חניה וסכום החיוב בגין החזקת שטחים אלה. זאת, בדומה ליתר הדירות בבית המשותף (מוצג א לתצהיר עדות ראשית הנתבעות).

22. בתוך כך, טען בא כוח התובעת במעמד הדיון, כי המסמכים המבוקשים בכתב התביעה נמסרו בידו. כלשונו, באמרו לבא כוח הנתבעת 1: "אחרי שהגשתי את התביעה הצגת את המסמכים. מתי, עכשיו. אחרי שהגשתי תביעה. אני אמרתי שלא צריך הוכחות" (פרוטוקול דיון מיום 19.2.2023, עמוד 9 שורות 8-10). לשאלת המפקחת האם לנוכח דברים אלה, יש צורך בניהול ההליך ביחס לסעד זה, השיב בא כוח התובעת "אני מסכים עם גברתי שלא צריך" (שם, שורות 11-13). בהמשכם של דברים, שינה בא כוח התובעת עמדתו וטען כי אמנם קיבל מסמכים, אך לא המסמכים שביקש (שם, שורות 17-20).

23. ממכלול התשתית הראייתית שהונחה לפניי, כמפורט לעיל, באתי לכלל מסקנה כי הנתבעת 1 העמידה לעיון התובעת המסמכים המבוקשים על ידה בכתב התביעה, עובר להגשת התביעה דנן, למצער בגדר בירור התביעה, באופן המאין הצורך במתן סעד במחלוקת זו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/199/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

24. אוסיף, למעלה מן הצורך, כי הזכות העומדת לבעל דירה בבית משותף לעיין בפנקס ההכנסות, בפנקס ההוצאות, בחשבונות, בקבלות, בדוחות הכספיים ובמסמכים הנוגעים להם, כקבוע בהוראת סעיף 16(ג) לתקנון המצוי, אין משמעה חובה המוטלת על נציגות הבית המשותף להוסיף ולהכין מסמכים לבקשת בעל דירה שאינם נמנים עם מסמכים אלה. זאת, אלא ככל שהתקבלה החלטה של האסיפה הכללית המורה חיוב נציגות הבית המשותף לעשות כן, לרבות באמצעות חברת ניהול עמה התקשרה הנציגות למתן שירותי ניהול והחזקה של הרכוש המשותף בבית המשותף. למותר לציין, כי בעל דירה המקבל לידו המסמכים כקבוע בהוראת סעיף 16(ג) לתקנון המצוי רשאי לעבד המידע והנתונים פרי מסמכים אלה ולעשות בהם כל שימוש כדין, לרבות לצורך קבלת הבהרות מהמוסדות שהופקדו על ניהול הבית המשותף.

25. איני נדרשת לטענות התובעת בכתב התביעה שעניינן פסול בקביעת הנתבעת 1 וחברת הניהול גובה חלקה של התובעת בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, הן משלא התבקש בכתב התביעה סעד בעניין זה, הן משמחלוקת בעניין זה נדונה והוכרעה בפסק דין בתביעה כספית שהגישה הנתבעת 1 נגד התובעת (תביעה שמספרה 5/1053/2020).

פריקה וטעינה של סחורה בשביל הגישה לחניון הבית המשותף

26. פעילות של פריקה וטעינה של סחורה בבית משותף הכולל משרדים ומסחר היא פעילות נלווית לפעילות בעלי המשרדים והמסחר בבית המשותף, ומשכך באה בגדר שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף. זאת, ככל שאין בפעילות זו כדי למנוע שימוש ברכוש המשותף על ידי בעלי הדירות והמחזיקים מטעמם בדירות בבית המשותף, וכדי לפגוע ברכוש המשותף.

27. עמדתי על כך בהרחבה בפסק דין במחלוקת דומה שבאה לפתחי, בקבעי לאמור: "פעילות פריקה וטעינה של סחורה בשטחי בית משותף, המשמש כולו או חלקו למסחר, כרוכה מניה וביה בפעילות יחידות המסחר המצויות בבית, כדוגמת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/199/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סופרמרקט הפועל בבית משותף. פעילות זו כוללת הגעה של משאיות וכלי רכב מסחריים לצורכי פריקה וטעינה של סחורה (מלאי), כמו גם תנועת מלגזות ועגלות משא לצורכי שינוע הסחורה, ככל שנדרש כנגזרת של היקפי הפעילות המסחרית בבית המשותף. פעילות פריקה וטעינה של סחורה כאמור תהא בגדר שימוש רגיל וסביר, ככל שלא תימנע שימוש של בעלי דירות ונכסים אחרים בבית המשותף ברכוש המשותף בבית, ולא תעלה כדי פגיעה ברכוש המשותף. בתוך כך, תמרון משאית בכניסה לעמדת פריקה וטעינה ייעודית וביציאה ממנה הגורם להמתנה קצרת זמן של תנועת כלי רכב לתחומי הבית המשותף או ביציאה ממנו הוא בגדר שימוש רגיל וסביר. עם זאת, פריקה וטעינה של סחורה שלא בעמדות פריקה וטעינה ייעודיות, הקיימות בבית המשותף לשימוש יחידות המסחר, כמו גם הצבת סחורה בשטחי הרכוש המשותף וחסימת מעברים ונתיבי תנועה בבית המשותף, יהיו בגדר שימוש שאינו סביר ורגיל ברכוש המשותף" (תיק (מפקח פ"ת) 6/472/2017 דיין נ' יקותיאל ביזנס סנטר מסחר (2014) בע"מ, פורסם ב"נבו" (9.8.2020)).

28. במיושם לענייננו, אין חולק כי בבעלות הנתבעת 2 דירה בקומת הקרקע ששטחה 321.87 מ"ר, אשר צמודים לה חניה ששטחה של 519.38 מ"ר ומחסן ששטחו 416.18 מ"ר המצויים בקומת המרתף. הדירה משמשת משרד לפעילות הנתבעת 2 בהפצת מוצרי מחשוב והדפסה.

29. עוד אין חולק, כי שטח החניה בקומת המרתף בבית המשותף הצמוד לדירת הנתבעת 2, מיועד אף לפריקה ולטעינה, כמצוין במפורש בתשריט הבית המשותף "חניה + פריקה וטעינה" ומסומן הצמדה יג (מוצג ג לתיק המוצגים מטעם הנתבעות). ללמדנו הזכות המוקנית לנתבעת 2 לקיים פעילות פריקה וטעינה של סחורה בשטחי הבית המשותף, המהווה חלק אינהרנטי מזכות קניינה בבית המשותף.

30. אין חולק, כי הכניסה לחניון הבית המשותף, ובכלל זאת לשטח החניה הצמוד לדירת הנתבעת 2 המצוי בקומת המרתף בבית המשותף, היא דרך שער ברזל, כנתמך אף בתמונות שצורפו לתיק המוצגים מטעם התובעת (מוצגים ג1-2).

31. חרף שטח החניה הצמוד לדירת הנתבעת 2 שייעודו אף לפריקה ולטעינה, מתבצעות פעולות פריקה וטעינה של סחורה מטעם הנתבעת 2 בשביל הגישה לחניון הבית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/199/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשותף. זאת, כנתמך בתצהיר עדותו הראשית של אריה סגל, בעלים ומנהל של הנתבעת 2. בעוד לטענת התובעת, כלל פעולות הפריקה והטעינה של סחורה כאמור מתבצעות בשביל הגישה לחניון הבית המשותף, הצהיר סגל כי בשביל הגישה מתבצעות פעולות פריקה וטעינה של סחורה אך של משאיות אשר אינן יכולות להיכנס לחניון בשל גובהן. כלשונו בתצהיר עדותו הראשית, "הירידה לשטח הפריקה והטעינה שהיא גם הירידה לחניון הבנין וכן גובה הכניסה לשטח המוצמד לטכנו רצף [הנתבעת 2], אינם מאפשרים למשאיות המביאות את הסחורה תמרון ו/או כניסה לתוך השטח האמור שמיועד לפריקה ולטעינה. לפיכך, אין מנוס מכך שהמשאיות יעמדו לזמן מצומצם לצד השטח המוצמד לצורך פריקת הסחורה. לאור זאת, אישרה גם הנציגות לטכנו רצף, כמו גם לדיירים אחרים בבנין, להכניס משאיות לירידה לחניון לפרק זמן של 15 דקות, וכך גם נעשה בפועל" (סעיף 3 לתצהיר סגל). סגל שב על דברים אלה בעדותו, בהעידו בחקירה הנגדית כי משאיות המספקות סחורה לנתבעת 2 שגובהן מאפשר כניסה לחניון עושות כן בשטח הייעודי לפריקה ולטעינה, הצמוד לנכס שבבעלות הנתבעת 2 (פרוטוקול דיון מיום 19.2.2023, עמוד 10 שורות 13-31 ועמוד 13 שורות 11-14). אשר למשאיות אשר גובהן אינו מאפשר כניסה לחניון הבית המשותף, כלשונו, "משאית שמגיעה למספר דקות אנחנו שמים פקח שישגיח שהכל בסדר, פורק, גם כן לא כל יום, כמו שכל דיירי הבנין. ... מי שפורק בחוץ זה רק משאיות עם גובה שיכולות לסכן את המשאית ואת הבנין" (שם, עמוד 12 שורות 14-22 ועמוד 13 שורות 1-18).

32. אין חולק, כי אין שטחים ייעודיים לפריקה ולטעינה של סחורה ברכוש המשותף בבית המשותף. בכלל זאת, במפלס הקרקע. שטח ציבורי שהוקצה לעניין זה על ידי עיריית תל אביב יפו, מחוץ לשטחי הבית המשותף ובסמיכות לו, משמש באופן תכוף לחניית נכים, ובפועל לא מתאפשרות פריקה וטעינה של סחורה בשטח זה חרף צורך כאמור שאינו שנוי במחלוקת (עדות סגל, שם, עמוד 14 שורות 9-13).

33. נוהג פריקה וטעינה של סחורה בשביל הגישה לחניון הבית המשותף קיים ממועד אכלוס הבית המשותף לפני למעלה מ-20 שנה. ביום 10.10.2021 התקבלה החלטה של נציגות הבית המשותף בעניין "פריקה ציוד בשטח הציבורי של הבניין לשירות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/199/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הדיירים", לפיה כל פריקה של ציוד בשטחי הרכוש המשותף בבית המשותף מחייבת קבלת "אישור מנהל הבית", תוך מתן היתר לפריקה של סחורה בשביל הגישה לחניון הבית המשותף על ידי הנתבעת 2 בתנאים כמצוין בהחלטה (מוצג ה לתיק המוצגים מטעם הנתבעות).

34. עם זאת, לא הוכח לפניי כי התקבלה החלטה בעניין זה על ידי האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף. זאת, הגם שהאסיפה הכללית היא אמונה על "קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו" כמו גם על "הסדר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף", כקבוע בהוראת סעיף 5 לתקנון המצוי. כך, כפי שנקבע אף בסעיף 7 לתקנון המוסכם החל על הבית המשותף, לפיו האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף אמונה על "בירור היחסים ההדדיים בין בעלי הדירות בבית המשותף, קביעת דרכי השמירה על הבית המשותף, הרכוש המשותף והשימוש בו ... והסדר כל העניינים הנובעים משכנות בבית משותף".

35. מקובלת ומהימנה עליי עדותו של העד סגל, לפיה פריקה וטעינה של סחורה בשביל הגישה לחניון הבית המשותף - בהעדר שטח ייעודי כאמור במפלס הקרקע בבית המשותף, ובהינתן מגבלת גובה כניסה לחניון הבית המשותף, לרבות לשטח הצמוד לדירת הנתבעת 2 בקומת המרתף שייעודו פריקה וטעינה - מהווה בעיה בבית המשותף, כלשונו "זה בעיה של כל הבנין. אין להם אלטרנטיבה" (שם, עמוד 14 שורות 3-5). זאת, משפעילות כאמור כרוכה בחסימה של אחד משני הנתיבים בשביל הגישה לחניון הבית המשותף, המהווה רכוש משותף, הגם שלפרק זמן קצר יחסית.

36. בנסיבות אלה, על האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף לקבל החלטה בעניין פריקה וטעינה של סחורה בשטחי הרכוש המשותף בבית המשותף ביחס לרכבים המובילים סחורה מטעם מי מבעלי הדירות והמחזיקים מטעמם בדירות בבית המשותף, שאינם יכולים להיכנס לשטח חניון הבית המשותף בשל גובהם - כנדרש על פי דין ועל פי התקנון המוסכם החל על הבית המשותף. בתוך כך, תבחן האסיפה הכללית מלוא השיקולים הדרושים לעניין, לרבות הקצאת שטח ייעודי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/199/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ברכוש המשותף ככל שקיים במפלס הקרקע לטובת פריקה וטעינה של סחורה, הסדרת השטח הציבורי שהוקצה לעניין זה אל מול עיריית תל אביב יפו, וקביעת הסדר מפורט על תנאיו לפריקה ולטעינה של סחורה בשטחי הרכוש המשותף בבית המשותף, ככל שלא ניתן להקצות שטח ייעודי כאמור.

37. בהתאם להוראת סעיף 12 לתקנון המצוי, החלטת האסיפה הכללית תתקבל ברוב דעות המשתתפים באסיפה, כפי מניינה החוקי כקבוע בסעיף 8 לתקנון המצוי. בעל דירה המתנגד להחלטה, משסבור כי זו משנה זכויותיו, רשאי להגיש תובענה מתאימה למפקח על רישום מקרקעין, ככל שלא נענה על ידי המוסדות שהופקדו על ניהול הבית המשותף, האסיפה הכללית ונציגות הבית המשותף.

38. לפיכך, משטרם כונסה האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף לקבל החלטה בעניין זה - כנדרש על פי דין ועל פי התקנון המוסכם - תפעל הנתבעת 1, נציגות הבית המשותף, לכינוס האסיפה ולקבלת החלטה כאמור, בתוך 90 ימים ממועד מתן פסק דין זה. כינוס האסיפה וניהולה יהיו בהתאם להוראות התקנון המוסכם ולהוראות התקנון המצוי ככל שלא קיימת הוראה בעניינים אלה בתקנון המוסכם.

39. בנסיבות אלה, איני נדרשת לטענת הנתבעות בדבר שיהוי בהגשת התביעה בסעד זה, משסבורני כי לכתחילה על האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף לקבל החלטה סדורה בעניין פריקה וטעינה של סחורה בשטחי הבית המשותף. זאת, בהיות פעילות זו אינהרנטית לפעילות בעלי הדירות בבית המשותף והמחזיקים מטעמם, הכולל חנויות ומשרדים, ובהינתן מגבלה טכנית (פיסית) של כניסה לחניון בשל גובה תקרתו, לרבות לשטח חניה בחניון הצמוד לדירת הנתבעת 2 שייעודו פריקה וטעינה.

40. למען הסר ספק, כפי הצהרת הנתבעת 2, פריקה וטעינה של סחורה מטעמה, המובלת על ידי רכב שגובהו מאפשר כניסה לחניון הבית המשותף וממילא לשטח החניה הצמוד לדירת הנתבעת 2 בבית המשותף שייעודו פריקה וטעינה, תיעשה אך בשטח ההצמדה שייעודו כאמור.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/199/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סוף דבר

41. דין התביעה להידחות.
42. הנתבעת 1, נציגות הבית המשותף, תכנס אסיפה כללית של בעלי הדירות בבית המשותף לקבלת החלטה בעניין פריקה וטעינה של סחורה בשטחי הרכוש המשותף בבית המשותף ביחס לרכבים המובילים סחורה שאינם יכולים להיכנס לשטח חניון הבית המשותף בשל גובהם, כמפורט בפסקאות 36-38 לעיל.
43. אשר להוצאות משפט, בנותני הדעת לאמות המידה שהותוו בעניין זה בתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 ובהלכה הפסוקה, וביישמי אלה בנסיבות דנן שעיקרן דחיית התביעה, בשים לב כי הנתבעת 1 העמידה לעיון התובעת ספרי ניהול הבית המשותף, כמבוקש, וכי נוהג פריקה וטעינה של סחורה על ידי הנתבעת 2 קיים מאז אכלוס הבית המשותף מזה למעלה מ-20 שנה, מבלי שהתקבלה החלטה של האסיפה הכללית בעניין, כנדרש על פי דין ועל פי התקנון המוסכם, ללמדנו היות התביעה בסעד זה מוקדמת בזמן, ומשסבורני כי התביעה דנן הוגשה אך בשל תביעה קודמת בזמן של נציגות הבית המשותף לחיוב התובעת בתשלום חלקה בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף (תביעה שמספרה 5/1053/2020), עת התובעת נכונה היתה למשוך התביעה דנן ככל שתותר הנציגות על התביעה הכספית, הנני להורות חיוב התובעת לשלם לנתבעות הוצאות משפט בסך כולל של 5,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. ככל שלא ישולם במועד, יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, כ"ו תמוז תשפ"ד, 1 אוגוסט 2024, בהעדר הצדדים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/199/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו